

RECURSO CÍVEL Nº 5073763-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RECORRIDO: AFONSO CESAR RAPOSO BEZERRA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELO INSS . DESCONTO ASSOCIATIVO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE NÃO PADECE DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5073763-37.2024.4.02.5101

510015606746 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5073763-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RECORRIDO: AFONSO CESAR RAPOSO BEZERRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de embargos de declaração tempestivos opostos em face da decisão sobre o tema irregularidade de desconto no benefício previdenciário para contribuição associativa.

VOTO

Diferentemente do que entende o INSS, a decisão embargada dispõe sobre toda a matéria prequestionada, inclusive sobre a não necessidade de sobrestamento ainda em instância ordinária, em razão do tema 326 da TNU.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Na hipótese, entretanto, o que se evidencia é o mero inconformismo com o posicionamento adotado por esta Turma, não apresentado a decisão embargada qualquer vício de fundamentação.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5073763-37.2024.4.02.5101

510015606745 .V2